



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/159/2024
מס' בקשה: 3/459/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ברק ליפשיץ

המבקשים (הנתבעים בתביעה העיקרית):	1	צברי רונן
	2	צברי חנה

באמצעות ב"כ: עו"ד סלומי עשהאל
ת.ד. 753, יבנה
טל': 0508101306 פקס: 089422525

נגד	
המשיבים (התובעים בתביעה העיקרית):	1
	2

אשטמקר אליאור
אשטמקר בתאל
באמצעות ב"כ: עו"ד ברקוביץ אהרון שרית
האורגים 27, אשדוד
טל': 0722203355

החלטה

- לפניי בקשה להבהרה ותיקון פסק דין – אקדים ואומר כי דין הבקשה להתקבל.
- ביום 9.10.2024 ניתן פסק דיני בתיק זה, בו קבעתי כי דין התביעה להידחות בעיקרה, מהטעמים האמורים בפסק דיני. עניינה של הבקשה שלפניי בפסקה 16 לפסק הדין, בו נקבע כדלקמן:

"לאור התוצאה אליה הגעתי, אשר למעשה דחתה את התביעה למעט בכל הנוגע לברז האינטרפוף, שלא לשמו הוגשה התביעה, אני קובע כי על **הנתבעים** לשאת בהוצאות ה**נתבעים** בקשר עם הליך זה. בקביעתי כי **הנתבעים** ישאו בהוצאות ה**נתבעים** לקחתי בחשבון את העובדה שהצו שניתן נגד הנתבעים לא היה הסיבה בגינה הוגשה התביעה שלפניי, כמו גם את העובדה שבחירת הנתבעים שלא לצרף את הנציגות הביאה לכך שהליך זה, במידה רבה, היה הליך סרק. בהיעדר אסמכתאות בדבר הוצאות ההליך, ובשים לב להוראות תקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, ולכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס-2000, אני מחייב את ה**נתבעת** בהוצאות ה**תובעת** בסך כולל של 6,970 ש"ח. כמו-כן, **הנתבעים** ישלמו ל**נתבעים** את הסכום בו נשאו ה**נתבעים** בקשר עם עלות המומחה מטעם המפקח על רישום מקרקעין. **הסכומים דלעיל ישולמו לנתבעים** בתוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/159/2024
מס' בקשה: 3/459/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לנתבעים, שאם לא כן ישאו ריבית פיגורים לפי סעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 מיום מתן פסק הדין ועד ליום מלוא התשלום בפועל" (ההדגשות הוספו – ב.ל.).

3. ביום 7.11.2024 הגישו התובעים את הבקשה שלפניי, ובה נטען כי נראה שנפלה טעות בפסק הדין, שכן על-אף שבמהלך פסקה 16 נאמר בצורה ברורה כי על **התובעים** לשאת בהוצאות ה**נתבעים**, נאמר באותה פסקה כי "אני מחייב את ה**נתבעת** בהוצאות ה**תובעת** בסך כולל של 6,970 ש"ח", ולא ההיפך, כפי שהיה צריך להירשם לאור דחיית התביעה בעיקרה, ולאור הקביעה ברישא של פסקה 16 לפסק הדין. נוכח האמור ביקשו הנתבעים כי אורה על תיקון הטעות בפסק הדין. הנתבעים אף ציינו שלאור האמור בפסקה זו נשלחה אליהם דרישה מאת התובעים לביצוע תשלום בסך של 6,970 ש"ח.

4. לאחר שעיינתי בבקשה קבעתי כי "על-פניו נראה כי אכן נפלה טעות סופר בפסק הדין. התובעים יגיבו לבקשה עד ליום 11.11.2024".

5. בהתאם להחלטתי הגיבו התובעים לבקשה, ובה טענו כדלקמן: "התובעים אינם סבורים כי נפלה טעות בפסק הדין, כן ככל והדבר נפל בגדר טעות סופר (כך במקור – ב.ל.), הסכומים אינם מתיישבים עם כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס-2000, כפי שצוטט בפסק הדין. התובעים סבורים כי בין הרישא לסעיף 16 לפסק הדין לסיפא של פסק הדין, אין קביעה המהווה סתירה במתן פסק הדין כפי שהוא, וכפי שהיה ניסיון להציג זאת בבקשת הנתבעים."

6. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לה, מצאתי כי דין הבקשה להתקבל.

7. סעיף 81(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: "**חוק בתי המשפט**") קובע כי: "מצא בית משפט כי נפלה טעות בפסק דין או בהחלטה אחרת שנתן, רשאי הוא, תוך עשרים ואחד ימים מיום נתינתם, לתקנם בהחלטה מנומקת, ורשאי הוא לשמוע טענות בעלי הדין לענין זה; לענין זה "טעות" – טעות לשון, טעות בחישוב, פליטת קולמוס, השמטה מקרית, הוספת דבר באקראי וכיוצא באלה." בעניין סעיף זה נקבע כי "הסמכות הנתונה לשופט בסעיף 81 לא נועדה לאפשר לו לתקן שגגות מהותיות בפסיקתו, אלא רק לבטא בצורה מתוקנת את שבעליל התכוון וגמר בדעתו לומר מלכתחילה. לשון אחר: הוראות הסעיף לא נועדה "להרחיב את היריעה ולאפשר תיקונים בפסק-הדין, שאינם אלא מסווה לכתיבת פסק-דין חדש" (כביטוי של השופט שמגר בע"א 77/769[2] הנ"ל, בעמ' 671) (ראו: ע"א 159/90 **סולל בונה בע"מ נ' ברק אור בע"מ**, פ"ד מז(4) 17, 22 (1993)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/159/2024
מס' בקשה: 3/459/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. עיון בפסקה 16 לפסק דיני מעלה כי כוונתי בו הייתה ברורה בעליל. כפי שנכתב מספר פעמים באותה פסקה, נוכח המסקנות אליהן הגעתי, ואשר מפורטות בפסק דיני, סברתי כי על התובעים לשאת בהוצאות הנתבעים. אכן, בשגגה נרשם בפסקה 16 לפסק הדין כי "אני מחייב את הנתבעת בהוצאות התובעת", אולם עיון בפסקה כולה מגלה כי אכן, כטענת התובעים, מדובר בטעות סופר שיצאה תחת ידי.

9. כאמור, התובעים אינם מסכימים לבקשה לתיקון פסק דין. סעיף 81(ב) לחוק בתי המשפט קובע כי תיקון בהסכמה של פסק הדין יכול להינתן "בכל עת". לעומת זאת, סעיף 81(א) לחוק בתי המשפט קובע כי תיקון שאינו בהסכמה יכול להיעשות רק בתוך 21 ימים מיום נתינת פסק הדין. הבקשה שלפניי הוגשה ביום 7.11.2024, בעוד שפסק הדין ניתן ביום 9.10.2024, הווה אומר: הבקשה לתיקון פסק הדין הוגשה בחלוף 29 ימים מיום נתינתו של פסק הדין. אכן, בתאריכים 24-16 לאוקטובר 2024 חלה פגרת סוכות. אולם על-פניו נראה כי פגרות בתי המשפט באות במניין הימים לעניין סעיף 81(א) לחוק בתי המשפט, וזאת משום שהוראת דין זו אינה מוגבלת ל"עניין אזרחי" בלבד, ומשכך, אין מקום להחיל על מניין הימים שנקבע בסעיף 81(א) לחוק בתי המשפט את הוראות תקנה 179(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, אשר קובעת כי תקופת פגרה של בית המשפט לא תבוא במניין הימים שנקבעו בתקנות אלה, ואשר מוחלת מכוחה של תקנה 180(ב) לאותן תקנות על כל עניין **אזרחי** (השוו: בש"א 6927/11 **רוכמן נ' קיבוץ מענית**, פסקאות 10-11 (24.1.2012)).

10. על-אף חלוף המועד, אני סבור כי ניתן לקבל את הבקשה כפי שהוגשה. נקבע כבר כי בית המשפט רשאי להאריך את המועד שנקבע בסעיף 81(א) לחוק בתי המשפט, ואף רשאי לעשות כן מיוזמתו (ראו: ע"א 441/88 **ירחי נ' גולדגרבר**, פ"ד מג(4) 378, 387-388 (1989)). כן נקבע כי יש לפרש "פירוש רחב" את סמכות ההארכה לעניין סעיף 81(א) לחוק בתי המשפט (ראו: רע"א 4024/06 **קינן נ' הירשברנד**, פסקה ח(4) (28.1.2007), וכי יש לקבלן כל עוד לא נגרם למשיב עיוות דיון מההארכת המועד (ראו: ד"נ 29/83 **"סהר" חברה לביטוח בע"מ נ' כהנקא**, פ"ד לט(4) 433, 439 (1985)). בנסיבות אלה, ככל שחלף המועד להגשת הבקשה, אני קובע כי המועד להגשת הבקשה מוארך עד ליום הגשתה.

11. סוף דבר – בקשת הנתבעים לתיקון פסק דין מתקבלת. חלף המשפט "אני מחייב את הנתבעת בהוצאות התובעת בסך כולל של 6,970 ש"ח" בפסקה 16 לפסק דיני, יבוא המשפט "אני מחייב את התובעים בהוצאות הנתבעים בסך כולל של 6,970 ש"ח". שאר פסק הדין יעמוד על כנו. התובעים ישאו בהוצאות הנתבעים בקשר עם בקשה זו בסך של 300 ש"ח. סכום זה ישולם לנתבעים בתוך 30 ימים מיום המצאת החלטה זו לתובעים, שאם לא כן ישא ריבית פיגורים לפי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/159/2024
מס' בקשה: 3/459/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 מיום מתן ההחלטה ועד ליום מלוא התשלום בפועל.

ניתנה היום 12.11.2024, י"א חשון תשפ"ה, בהיעדר הצדדים.

ברק ליפשיץ
מפקח על רישום מקרקעין